

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1359/2534

นาง ประยูร ชาญช์ ยศ รี สกุล
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
นาง วัน ทนีย์ กิตติม หา คุณ
นาย มงคล ตั้ง เจริญ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

การโอนที่จะต้องถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 115 นั้น ต้องเป็นการโอนภายในระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลาย และภายหลังนั้น ให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนโอนและการโอนนั้น ทำให้เจ้าหนี้คนอื่น ๆ เสียเปรียบ ที่ว่าต้องเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนโอนนั้นหมายความว่า เจ้าหนี้กับลูกหนี้มีนิติสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วอันเป็นการก่อสิทธิแก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ต่อไป จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านไว้ก่อนแล้ว ผู้คัดค้านจึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยในส่วนที่จะเรียกให้โอนบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านตามสัญญาจะซื้อจะขายอยู่แล้วก่อนโอน ตามนัยบทกฎหมายดังกล่าวจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านในราคา 995,000 บาทต่อมาในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย จำเลยโอนขายบ้านและที่ดินพิพาทโดยจดทะเบียนการโอนไว้ในราคาเพียง500,000 บาท แม้ก่อนการโอนผู้คัดค้านต้องไปไถ่ถอนจำนองแทนจำเลย แต่ก็ปรากฏว่ามีการไถ่ถอนจำนองและโอนขายบ้านและที่ดินพิพาทในวันเดียวกัน

โดยเงินที่นำไปไถ่ถอนเป็นเงินค่าบ้านและที่ดินพิพาทที่ต้องชำระให้จำเลยนั่นเอง การที่ผู้คัดค้านทำการไถ่ถอนจำนองและรับโอนบ้านและที่ดินพิพาทไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้เดิม และเป็นการได้ทรัพย์สินไปในขณะที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ยังมิได้รับชำระหนี้ ประกอบกับได้ความว่าจำเลยมีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน การโอนทรัพย์สินของจำเลยในพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำการใด ๆ ของลูกหนี้ ซึ่งได้กระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น โดยหาได้คำนึงถึงเหตุอันสมควรความจำเป็นหรือการถูกบังคับตามสัญญาไม่เมื่อตามพฤติการณ์ฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำไปโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนได้ การเพิกถอนการโอนเป็นไปโดยผลของคำพิพากษา ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็ยังถือเป็นการโอนโดยชอบอยู่ยังถือว่ามิเป็นการผิดนับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนอันจะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยนับแต่วันยื่นคำร้อง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 ซึ่งอยู่ในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลายจำเลยที่ 1 ได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 117903 ตำบลหัวหมากอำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้คัดค้านในราคา 995,000 บาท แต่จดทะเบียนการโอนไว้เพียง 500,000

บาท และต่อมาผู้คัดค้านได้นำไปจำนองไว้กับธนาคารกสิกรไทยสาขาบางกะปิ การโอนทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว เป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น และเป็นการโอนในระหว่างระยะเวลา 3 เดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายขอให้มีการสั่งเพิกถอนการโอนทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งจำเลยที่ 1 โอนให้ผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115

นางวันทนีย์ กิตติมहाคุณ ผู้คัดค้าน ยื่นคำคัดค้านว่า การโอนทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 เป็นการโอนตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ได้ทำกันไว้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2527 ก่อนจำเลยที่ 1 ถูกฟ้องล้มละลายเกือบปี จึงมิใช่เป็นการโอนโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ทั้งเป็นการรับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนโดยชอบขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 117903 พร้อมตึกแถวเลขที่ 2104/166 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหมาก (หัวหมากใต้) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างนายมงคล ตั้งเจริญ (ลูกหนี้) ผู้ขายกับนางวันทนีย์ กิตติมहाคุณ(ผู้คัดค้าน) ผู้ซื้อ และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านชดเชยราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 995,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังเป็นยุติได้ว่าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้าน ตามสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งทำกันไว้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2527 ต่อมาจำเลยที่ 1 ถูกฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2528 จำเลยที่ 1 มีหนี้สินจำนวนมากแต่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะรวบรวมมาแบ่งชำระแก่เจ้าหนี้ได้ คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า ผู้ร้องจะขอให้ศาลเพิกถอนการโอนทรัพย์สินพิพาทของจำเลยที่ 1 ได้หรือไม่ ข้อที่ผู้คัดค้านฎีกาว่าทรัพย์สินพิพาทติดจำนองธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพลู อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งผู้คัดค้านต้องไปไถ่ถอนจำนองแทนจำเลยที่ 1 และการโอนก็มีใช้ราคาต่ำกว่าราคาทรัพย์สิน การที่จะถือว่าเป็นการได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น จึงเป็นการไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่าการโอนที่จะต้องถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 นั้น ต้องเป็นการโอนภายในระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนโอน และการโอนนั้นทำให้เจ้าหนี้คนอื่น ๆ เสียเปรียบที่ว่าต้องเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนโอนนั้นหมายความว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีนิติสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วอันเป็นการก่อกำเนิดแก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ต่อไป สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2527 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านไว้ก่อนแล้ว ผู้คัดค้านจึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 ในส่วนที่จะเรียกร้องให้โอนบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านตามสัญญาจะซื้อจะขายอยู่แล้วก่อนโอนตามนัยบทกฎหมายดังกล่าว ข้อเท็จจริงได้ความต่อไปว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านในราคา 995,000 บาทต่อมาในวันที่ 1 เมษายน 2528 ซึ่งอยู่ในระหว่างระยะเวลา 3 เดือนก่อนมีการขอให้จำเลยที่ 1 ล้มละลาย จำเลยที่ 1 ได้โอนขายบ้านและที่ดินพิพาทดังกล่าวโดยจดทะเบียนการโอนไว้ในราคาเพียง 500,000 บาท แม้ก่อนการโอน ผู้คัดค้านต้องไปไถ่ถอนจำนองแทนจำเลยที่ 1 แต่ก็ปรากฏว่ามีการไถ่ถอนจำนอง และโอนขายบ้านและที่ดิน

พิพาทในวันเดียวกัน โดยเงินที่นำไปไถ่ถอนเป็นเงินค่าบ้านและที่ดินพิพาทที่ต้องชำระให้จำเลยที่ 1 นั้นเอง การที่ผู้คัดค้านทำการไถ่ถอนจำนองและรับโอนบ้านและที่ดินพิพาทไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้เดิม และเป็นการได้ทรัพย์สินไปในขณะที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ยังมิได้รับชำระหนี้ ประกอบกับได้ความว่า จำเลยที่ 1 มีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้ ดังนั้นการโอนทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ในพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ และเมื่อการโอนทรัพย์สินได้กระทำการขึ้นในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจทำคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า การโอนทรัพย์สินของลูกหนี้อันควรจะถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 มุ่งหมายถึงการที่ลูกหนี้เลือกที่รักมักที่ชัง กระทำการโอนทรัพย์สินไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบแต่ถ้าการโอนนั้นเป็นการกระทำโดยมีเหตุอันสมควรเพราะความจำเป็นแล้ว เช่น ลูกหนี้ชำระหนี้เพราะกลัวเจ้าหนี้จะดำเนินคดี โดยเฉพาะการโอนทรัพย์สินพิพาท ลูกหนี้กระทำเพราะถูกบังคับตามสัญญาจะซื้อจะขาย กฎหมายก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น นั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 มีความมุ่งหมายถึงการโอนทรัพย์สินหรือกระทำการใด ๆ ของลูกหนี้ ซึ่งได้กระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น โดยหาได้คำนึงถึงเหตุอันสมควร ความจำเป็นหรือการถูกบังคับตามสัญญาตามที่ผู้คัดค้านฎีกาไม่ เมื่อตามพฤติการณ์ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำไปโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างมาในฎีกา เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ผู้มีหนี้สินล้มพันตัวชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ถอนคำร้องทุกข์ไม่ดำเนิน

คดีอาญา ไม่มีพฤติการณ์ที่มุ่งหมายให้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้นทุกข้อ

อนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองให้ผู้คัดค้านชดใช้ราคาพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น เห็นว่า การเพิกถอนการโอนทรัพย์พิพาทเป็นไปโดยผลของคำพิพากษา ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอนก็ยังถือเป็นการโอนโดยชอบอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่ามีการผิดนัดนับแต่วันยื่นคำร้องอันจะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยตามขอ ผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอน

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านชำระนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ยงยุทธ ธารีสาร-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>